رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٧٦ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٣٠٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ٥/٤/١٤٤٣هـ

## الموضوعات

**عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - استلام نهائي - الإفراج عن الضمان النهائي - تجزئة الاستلام الابتدائي - إقرار الجهة الإدارية - إقرار ضمني - تعريف فترة الصيانة - انتهاء فترة ضمان الأعمال المنفذة - أتعاب المحاماة - انتفاء البينة.**

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها باستلام الأعمال المتعاقد عليها نهائياً، والإفراج عن الضمان النهائي، ودفع أتعاب المحاماة - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على أعمال إنشائية، ثم قيامها وفق إقرارها بالاستفادة من بعض الأعمال المتعاقد عليها دون استلام ابتدائي، ثم قيامها بعد ذلك باستلام كامل الأعمال المتعاقد عليها ابتدائياً - قيام المدعى عليها بالاستفادة من بعض الأعمال المتعاقد عليها دون استلام ابتدائي يعد إقراراً ضمنياً منها بجاهزية تلك الأعمال للاستلام الابتدائي وفق تاريخه، وأما الأعمال المتبقية فيبقى تاريخ استلامها ابتدائياً وفق محضر الاستلام الابتدائي - تضمن النظام أن المشروع في عقود الأشغال العامة يبقى تحت ضمان المتعاقد مدةً لا تقل عن سنة ثم يتم استلامه نهائياً والإفراج عن الضمان النهائي - الثابت مضي أكثر من سنة على استلام الأعمال المتعاقد عليها ابتدائياً؛ مما يتقرر

معه استلام تلك الأعمال نهائياً، والإفراج عن الضمان النهائي - عدم قبول دفع المدعى عليها بعدم قيام المدعية بإنهاء ملاحظات محضر المعاينة للاستلام النهائي؛ وذلك لعدم اتباعها الإجراءات النظامية لتلك الحالة من تأجيل الاستلام النهائي إلى أجل مسمى ثم التنفيذ على حساب المدعية - عدم استحقاق المدعية أتعاب المحاماة؛ لانتفاء البينة عليها - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها باستلام الأعمال المتعاقد عليها نهائياً، والإفراج عن الضمان النهائي، ورفض ما عدا ذلك.

## مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار".
- المادة (٣٣/ج) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ.
- المادتان (١٠٧، ١٠٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ.
- قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٦) وتاريخ ١٤٠٨/٦/١٣هـ، بشأن الشروط العامة لعقد الأشغال العامة.

## الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/١/٤هـ تلخصت في أنه بموجب العقد رقم (١٠٥) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٧هـ

المبرم بين المدعية والمدعى عليها في مشروع ساحات العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي بالرياض، تطلب المدعية إلزام المدعى عليها باستلام المشروع، حيث قامت المدعية بتنفيذ المشروع تنفيذاً تاماً ونهائياً. فقيدت قضيةً إداريةً بالرقم المشار إليه أعلاه، وعقدت لها الدائرة عدة جلسات، قدم فيها ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أنه تم استلام المشروع ابتدائياً بموجب المحضر المؤرخ في ١٤٤٠/٩/٢٨هـ، مع وجود ملاحظات لا تعيق استلام المشروع، وتعهد المقاول بإنهاء تلك الملاحظات خلال مدة شهر من تاريخه بموجب خطابه الوارد للأمانة برقم (٤١٠٠٠٤٠٠٨٢) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢هـ، وتقدم المقاول بخطابه الوارد برقم (٤١٠٠٢٧٣٥٣٩) وتاريخ ١٤٤١/٨/٣٠هـ، بطلب الاستلام النهائي للمشروع، وقد تأخر انعقاد لجنة استلام المشروع بسبب الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا، فتم تشكيل اللجنة بموجب القرار رقم (٤١٠٠٢٧٣٥٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ، وتم توثيق الملاحظات وتزويد المقاول بها بموجب الخطاب الصادر برقم (٤١٠٠٢٧٣٥٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٧هـ لإنهائها وإشعار الأمانة بذلك لتوقيع محضر الاستلام النهائي، ومن ثم الإفراج عن الضمان البنكي النهائي للمشروع. ثم قدم وكيل المدعية مذكرةً تلخصت في أنه طبقاً للعقد فإن فترة ضمان المشروع هي عام واحد تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي وتنتهي بالتسليم النهائي، ويلتزم المقاول خلالها بصيانة وإصلاح واستبدال ما يظهر من عيوب في المواد المستخدمة أو عيوب في التنفيذ ويتحمل مسؤولية دفع التكاليف، وتستمر هذه المسؤولية لمدة عام واحد من تاريخ الاستلام الابتدائي للعمل، وذلك

طبقاً للمادتين (٣، ٤) من وثيقة العقد، والمادة (٤١) من الشروط العامة، والمادة (ش خ -٢ ، ش خ -٣) من الشروط الخاصة بالمشروع، وهو ما يعني بمفهوم المخالفة عدم تحمل المدعية التكاليف التي ليست خلال فترة الضمان، ويعني بأن المدعى عليها كان يلزمها إنهاء إجراءات التسليم النهائي في نهاية العام المخصص لأعمال الصيانة بحد أقصى، إلا إذا قامت بالمعاينة خلال أو في نهاية فترة الصيانة، وتبين وجود ملاحظات متعلقة بالمدعية فإن مدة الصيانة تمتد لحين إنهاء الملاحظات، وهذا ما لم يحدث. وقد تم اعتماد تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع من قبل المدعى عليها في ١٤٤٠/٩/٢٨هـ، مع تحفظ المدعية عليه بالعديد من الخطابات، وبناءً عليه يكون تاريخ نهاية فترة الصيانة والضمان حسب التاريخ المعتمد من المدعى عليها هو ١٤٤١/٩/٢٧هـ، وقد قامت المدعية خلال تلك الفترة بتنفيذ جميع الملاحظات الواردة إليها من جميع الأطراف ذات العلاقة، كما قامت بأعمال الصيانة على الوجه المطلوب، ثم قامت المدعية بإشعار المدعى عليها قبل انتهاء فترة الضمان بشهر طبقاً للمادة (٥٢) من الشروط العامة للعقد لاتخاذ اللازم لإنهاء إجراءات التسليم النهائي، وذلك بخطاب المدعية رقم (٤١٠٠٢٧٣٥٣٩) وتاريخ ١٤٤١/٨/٣٠هـ، ثم تلتها خطابات عديدة طالبت فيها بإخلاء مسؤوليتها عن أعمال الصيانة، والإيعاز لمن يلزم لمتابعة مسؤولية صيانة المشروع، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على ذلك، وآخرها خطابها رقم (٤٢٠٠٠٠٤٦٣٧) بتاريخ ١٤٤٢/١/٥هـ، إلا أنه لم يتم الاستلام أو تكليف من يلزم بمتابعة مسؤولية الصيانة، مما اضطرها إلى الاستمرار

بأعمال الصيانة العادية والصيانة الدورية لكامل المشروع وفقاً لما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته طبقاً للمادة الثامنة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وقد أرفق بالمذكرة صور الخطابات والمواد المشار إليها، وذكر بأن المدعى عليها ادعت بأن انعقاد اللجنة تأخر بسبب الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا، علماً بأن الحظر الكلي المفروض على مدينة الرياض كان من تاريخ ١٤٤١/٨/١٢هـ، وانتهى بتاريخ ١٤٤١/٩/٣هـ، أي أن إشعار موكلته بطلب الاستلام النهائي كان متزامناً مع انتهاء فرض الحظر الكلي بمدينة الرياض، في حين تمت مباشرة لجنة الاستلام النهائي لمعاينة الأعمال بالمشروع بتاريخ ١٤٤٢/١/١١هـ، أي بعد إشعار موكلته وبعد انتهاء الحظر الكلي بمدينة الرياض بنحو (١٣٠) يوماً، وتمت موافاة المدعية بالملاحظات بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٨هـ، أي بعد معاينة اللجنة بـ(٤٧) يوماً أخرى، وقد اعترضت موكلته على تاريخ محضر الاستلام الابتدائي، فالمفترض أن يكون على أبعد تقدير بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ وفق المراسلات المتبادلة بهذا الخصوص بين موكلته والمدعى عليها، حيث إن المدعى عليها أخرت تاريخ الاستلام الابتدائي واعتمدت تاريخه في ١٤٤٠/٩/٢٨هـ، علماً بأن موكلته قد وقعت على المحاضر بعد إثبات تحفظها على ذلك، نظراً لإصرار المدعى عليها على أن توقع موكلته المحضر بدون تحفظ؛ وعليه فإن الواجب اعتبار تاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ هو تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع، وختمت المذكرة بطلب إلزام المدعى عليها باستلام المشروع نهائياً، والإفراج عن الضمان النهائي، وسداد أتعاب

المحاماة وتكاليف الدعوى وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جاء فيها: أنه فيما يتعلق بطلب المدعية اعتماد تاريخ الاستلام الابتدائي في ١٤٤٠/٦/٢٨هـ، فإن عدم الاستلام الابتدائي كان بسبب وجود ملاحظات من الاستشاري في المشروع، ولم يتم تعديلها من قبل المدعية، علماً بأنه تم الاستلام بعد تعديل تلك الملاحظات في ١٤٤٠/٩/٢٨هـ، مع وجود ملاحظات لا تعيق الاستلام، وقد تعهد المقاول بإنهائها. أما طلب الاستلام النهائي للمشروع فلا يمكن لوجود ملاحظات لم تقم المدعية بإنهائها. ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرةً تلخصت في أن المدعى عليها استلمت المشروع فعلياً وقامت بالاستفادة منه وقامت بتوقيع محضر بذلك بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ، وقد جاء في خطاب المدعى عليها رقم (٤٠٠٠٣٠١٧٢٢) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٨هـ، المرفق بالمذكرة ما يلي: "تم تسليم المبنى إلى الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية لمباشرة أعمالهم مع وجود ملاحظات، وهذا المحضر لا يعد استلاماً ابتدائياً للمشروع أو للمبنى"، فإن لم تكن سكنى المشروع والاستفادة من الغرض الذي أنشأ من أجله هي الاستلام الفعلي فليس للاستلام أي معنى. كما أن خطابات الاستشاري التي تستند عليها المدعى عليها ليست هي المعول عليها وفق المادة (٥١) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي تلزم صاحب العمل بإرسال إشعار خطي خلال مدة لا تزيد عن (١٥) يوماً من تاريخ إشعار المقاول بتشكيل لجنة للتسليم الابتدائي، وهو ما لم يحدث. أما بخصوص ملاحظات التسليم النهائي فقد تم تشكيل لجنة من قبل المدعى عليها وتم استيفاء جميع الملاحظات

وإشعار المدعى عليها من قبل المدعية بخطابها رقم (٤٢٠٠١٢٦٦٥٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٤هـ. ثم سألت الدائرة ممثل المدعى عليها هل تم تشكيل لجنة للوقوف على المشروع وإبداء الملاحظات بعد طلب المدعية استلام المشروع استلاماً نهائياً؟ كما سألته هل تم استخدام الموقع من قبل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ وفقاً لما تذكره المدعية؟ فطلب مهلةً للجواب. وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم ما يثبت استفادة المدعى عليها من المشروع قبل تاريخ الاستلام الابتدائي المعتمد، فذكرت بأنها أرفقت صوراً تثبت ذلك، وطلبت مهلةً إضافيةً لذلك. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً تضمنت جواباً على سؤال الدائرة عن استفادة المدعى عليها من المشروع بتاريخ ١٤٤٠/٦/٨هـ، وذكر بأن المشروع يتكون من عدة عناصر، وهي: مبنى الخيمة الشعبية - مبنى المسرح العائلي - المبنى الإداري - مباني الحمامات العامة - مسرح الطفل - مبنى المطعم - مجمع المطاعم - مبنى المسجد - مبنى المدرجات - مبنى الأمن. وقد تم تسليم المبنى الإداري فقط لمنسوبي الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية وفق المحضر المؤرخ في ١٤٤٠/٦/٣٠هـ؛ وذلك للقيام بمهامهم لعدم توفر مقر لهم آنذاك. ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم البينة على طلبها المتمثل بأتعاب المحاماة، فطلبت مهلةً لذلك. وفي جلسة هذا اليوم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية.

## الأسباب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها باستلام المشروع نهائياً، والإفراج عن الضمان النهائي، وسداد أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال؛ فتكون الدعوى من دعاوى العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، ويختص ديوان المظالم بنظرها بموجب المادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص هذه المحكمة مكانياً بنظر الدعوى وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتنظرها الدائرة وفقاً لقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٣٠هـ المنظم للدوائر وأعمالها. أما عن القبول الشكلي، فقد نصت المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به"، وبما أن النزاع بين الطرفين نشأ منذ الخلاف في اعتبار تاريخ الاستلام الابتدائي بسبب استفادة المدعى عليها من المبنى الإداري في المشروع بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ، فإن هذا التاريخ هو تاريخ نشوء الحق المدعى به، وبما أن وكيل المدعية قام برفع هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/١/١٩هـ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الدعوى شكلاً. أما عن الموضوع،

فبما أن المدعية تطلب استلام المشروع نهائياً، والإفراج عن الضمان البنكي تأسيساً على أن تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع في ١٤٤٠/٦/٢٨هـ، فينحصر القول من حيث الحكم واجب التطبيق على المواد النظامية والعقدية المنظمة لاستلام المشروع الابتدائي والنهائي، كما ينحصر القول من حيث الحقيقة الواقعية على تحقيق تاريخ استلام المدعى عليها للمشروع ابتدائياً، حيث ينبني على ذلك تاريخ انتهاء فترة الصيانة وموعد التسليم النهائي للمشروع. وحيث نصت المادة (٥١) من الشروط العامة لعقد الأشغال العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٦) وتاريخ ١٤٠٨/٦/١٣هـ أن: "على المقاول بمجرد إنجاز الأعمال أن يقوم بإخلاء الموقع من جميع المعدات والمواد والأتربة والنفايات وأن يمهده بشكل صالح للاستعمال، ثم يرسل إشعاراً خطياً بذلك إلى صاحب العمل الذي يحدد موعد المعاينة، تمهيداً لإجراء التسليم الابتدائي، وعلى صاحب العمل أن يحدد موعد المعاينة بإشعار خطي خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعار المقاول له بذلك، وعند تسلم الأعمال يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بمعاينة الأعمال وتسلمها تسلماً ابتدائياً بحضور المقاول أو مندوبه ويحرر محضراً من عدة نسخ حسب الحاجة عن عملية التسلم الابتدائي ويسلم للمقاول نسخةً منه، وإذا كان التسلم قد تم بدون حضور المقاول -رغم إخطاره بخطاب مسجل- يتم إثبات الغياب في المحضر، وإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب، اعتبر تاريخ إشعار المقاول لصاحب العمل باستعداده للتسليم موعداً لإنجاز العمل وبدء فترة الصيانة، وإذا ظهر من

المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسلم لحين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها، وإذا تبين لدى التسلم الابتدائي أن هناك بنوداً أو أجزاءً لم يقم المقاول بتنفيذها ورأت لجنة التسلم الابتدائي أن الأعمال الناقصة لا تمنع من الانتفاع بالعمل واستخدامه للغرض الذي أنشئ من أجله فيجوز لصاحب العمل في هذه الحالة أن يعتبر الأعمال مسلمة ابتدائياً، ويطلب من المقاول إكمال الأعمال الناقصة خلال مدة معقولة، فإذا لم يقم بذلك حق لصاحب العمل حسم قيمة هذه الأعمال وتكليف غيره بتنفيذها على حسابه والرجوع عليه بفروق الأسعار"، فدلت هذه المادة على أن أول ما يجب من إجراءات التسليم الابتدائي للمشروع يقع على عاتق المدعية، وذلك بإخلاء الموقع من المعدات والمخلفات، ومن ثم إشعار المدعى عليها بانتهاء الأعمال، ثم يقع على عاتق المدعى عليها مسؤولية تحديد موعد معاينة الأعمال وتسلم الموقع ابتدائياً. وحيث تسفر أوراق الدعوى ووقائعها على أن إجراءات استلام المشروع لم تتم وفق المنصوص عليه في الشروط العامة للعقد، فقد قامت المدعى عليها بالاستفادة من المبنى الإداري -وهو جزء من المشروع- بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ وفقاً لإفادة ممثل المدعى عليها للدائرة، وتم استلام باقي المشروع ابتدائياً بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٨هـ وفق محضر الاستلام الابتدائي للمشروع؛ وعليه فإن مقتضيات العدالة توجب التفريق بين ما تم الاستفادة منه دون معاينة أو توقيعِ محضرٍ للاستلام، وبين ما استلمته المدعى عليها ابتدائياً بعد معاينةٍ وتوقيعِ محضرٍ بذلك، ففي الاستفادة من المشروع أو جزء منه بالمخالفة للإجراءات

إقراراً ضمني بجاهزية الموقع للاستلام الابتدائي في الجملة، فيجب اعتبار تاريخ الاستفادة موعداً لاستلام هذا الجزء من المشروع. والقول بغير ذلك يفضي إلى إقرار المدعى عليها بمخالفة الشروط العقدية وانتفاعها بالمشروع انتفاعاً غير مشروع، أما باقي المشروع المستلم بموجب المحضر المؤرخ في ١٤٤٠/٩/٢٨هـ، فيبقى على ما هو عليه من اعتبار هذا التاريخ موعداً للاستلام الابتدائي. وأصل تجزئة التسلم الابتدائي مأخوذ من المادة (٤١) من الشروط العامة للعقد، حيث جاء فيها: "في حالة تجزئة التسلم الابتدائي فتحسب فترة الصيانة لكل جزء اعتباراً من تاريخ تسليمه الابتدائي". ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية من أن المدعى عليها انتفعت بالمشروع في ١٤٤٠/٦/٢٨هـ، فيجب اعتبار هذا التاريخ موعداً للاستلام الابتدائي للمشروع برمته؛ فإن المدعى عليها إنما استفادت من المبنى الإداري فقط بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٨هـ وفقاً لإقرار ممثل المدعى عليها، أما ما سوى ذلك من باقي المشروع فلم تقدم المدعية ما يثبت استفادة المدعى عليها منه بهذا التاريخ. كما أن المدعية لم تخاطب المدعى عليها بطلب الاستلام الابتدائي للمشروع إلا بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٨هـ وفقاً لخطاب مدير إدارة تنفيذ المرافق البلدية الصادر بتاريخ ١٤٤٠/٩/٨هـ، وقد تضمن الخطاب عدم جاهزية المشروع للاستلام الابتدائي قبل إنهاء الملاحظات التي أبداها المهندس الاستشاري في المشروع. ولئن أخطأت المدعى عليها حيث لم تقم بمعاينة المشروع خلال (١٥) يوماً من تاريخ إشعار المدعية لها بانتهاء أعمال المشروع، كما أوجبت الشروط العامة للعقد، إلا أن هذا الخطأ لا ينشئ حقاً للمدعية في اعتبار

تاريخ الاستلام الابتدائي، حيث ثبت من خطاب المهندس الاستشاري للمشروع المؤرخ في ١٤٤٠/٨/٢٢هـ عدم جاهزية المشروع للاستلام الابتدائي لوجود عدة ملاحظات، وبعد إنهاء هذه الملاحظات تم اعتبار تاريخ الاستلام الابتدائي بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٨هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى أن تاريخ الاستلام الابتدائي للمبنى الإداري في المشروع محل العقد هو ١٤٤٠/٦/٢٨هـ، أما باقي المشروع فإن تاريخ الاستلام الابتدائي له في ١٤٤٠/٩/٢٨هـ وفقاً لمحضر الاستلام الابتدائي. وبما أن المادة (١٠٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ نصت على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة والسبعين من النظام، يبقى المشروع في عقود الأشغال العامة تحت ضمان المتعاقد مدة لا تقل عن سنة، اعتباراً من تاريخ الاستلام الابتدائي، وتبدأ هذه المدة لنواقص المشروع (إن وجدت) من تاريخ استلامها"، كما نصت المادة (١٠٩) من ذات اللائحة على أن: "تستلم الأعمال استلاماً نهائياً في عقود الأشغال العامة، بعد انتهاء مدة الضمان والصيانة المشار إليها في المادة (السابعة بعد المئة) من هذه اللائحة، وبعد تنفيذ المتعاقد لالتزاماته، وتسليمه المخططات ومواصفات الأجهزة والمعدات، والمستندات المتعلقة بالمشروع وفقاً لما ينظمه نموذج عقد الأشغال العامة"، كما نصت المادة (٥٢) من الشروط العامة لعقد الأشغال العامة على أنه: "قبل انتهاء فترة الصيانة بوقت مناسب، يقوم المقاول بإرسال إشعار خطي إلى صاحب العمل لتحديد موعد للمعاينة تمهيداً للتسلم النهائي ومتى أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة

الأعمال للشروط والمواصفات يتم تسلمها نهائياً بموجب محضر يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتحريره من عدة نسخ حسب الحاجة، ويجري التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهما، ويعطى المقاول نسخةً منه، وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه محضر التسليم الابتدائي فيؤجل التسلم وتمتد بذلك فترة الصيانة لحين استكمال النقص أو إصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة يحددها المهندس، فإذا انتهت المدة دون أن ينفذ المقاول ما عليه جاز لصاحب العمل حسبما يراه إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت مسؤوليته أو حسم قيمتها حسب قائمة الكميات والأسعار من الضمان"، كما نصت الفقرة (أولاً) من المادة (٤١) من ذات الشروط على: "تعريف فترة الصيانة: إن تعبير فترة الصيانة الواردة في هذه الشروط يعني الفترة المحددة في العقد والتي تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي حتى تاريخ التسلم النهائي، أما في حالة تجزئة التسلم الابتدائي فتحسب فترة الصيانة لكل جزء اعتباراً من تاريخ تسليمه الابتدائي"، فدلت هذه النصوص على أن موعد التسليم النهائي للمشروع يكون بانتهاء فترة الصيانة التي تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي للمشروع، وتنتهي بتاريخ التسليم النهائي، وأول ما يجب من إجراءات التسليم النهائي يقع على عاتق المدعية، وذلك بإشعار المدعى عليها قبل انتهاء فترة الصيانة لتحديد موعد المعاينة تمهيداً للتسلم النهائي. وبما أن المادة (٤١) من العقد حددت فترة الضمان بسنة واحدة، وحيث إن المشروع محل العقد تم تسليمه ابتدائياً بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٨هـ، وقد

قامت المدعية بمخاطبة المدعى عليها وفقاً للخطاب المؤرخ في ١٤٤١/٨/٢٨هـ بطلب استلام المشروع استلاماً نهائياً؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها باستلام المشروع استلاماً نهائياً بعد انتهاء فترة الضمان والصيانة في ١٤٤١/٩/٢٧هـ. ولا يصح دفع المدعى عليها بأن المدعية لم تقم بإنهاء الملاحظات الواردة في محضر المعاينة المعد من قبل لجنة الاستلام النهائي المؤرخ في ١٤٤٢/٢/٤هـ وعليه فلا يمكن استلام المشروع استلاماً نهائياً؛ كون هذا لا يتفق مع دلالة المادة (٥٢) من الشروط العامة للعقد والتي جاء فيها: "وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه محضر التسليم الابتدائي فيؤجل التسلم وتمتد بذلك فترة الصيانة لحين استكمال النقص أو إصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة يحددها المهندس، فإذا انتهت المدة دون أن ينفذ المقاول ما عليه جاز لصاحب العمل حسبما يراه إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت مسؤوليته أو حسم قيمتها حسب قائمة الكميات والأسعار من الضمان"؛ وعليه فإن الإجراء الواجب اتخاذه عند ظهور ملاحظات على تنفيذ المشروع عند معاينته للاستلام النهائي هو تأجيل التسليم إلى أجل مسمى تمتد معه فترة الصيانة، فإن لم يقم المقاول بإنهاء الملاحظات قام صاحب العمل بالتنفيذ على حساب المقاول، لا أن يعلّق التسليم إلى أجل غير مسمى، فيتعطل المرفق العام، وتمتد مسؤولية الضمان والصيانة على المقاول دون حد معلوم؛ فإن هذا -فضلاً عن مخالفته لمدلول المادة- فيه إضرار بالمقاول، وقد قال النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار". وبما أن المادة (٣٣/ج)

من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ نصت على أنه: "يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي حتى ينفِّذ المتعاقد التزاماته، وفي عقود الأشغال العامة حتى انتهاء فترة الصيانة وتسلم الأعمال نهائيّاً"، وحيث انتهت الدائرة إلى إلزام المدعى عليها باستلام المشروع استلاماً نهائياً؛ فإنها تنتهي كذلك إلى إلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان البنكي النهائي. أما عن طلب المدعية الحكم بالتعويض عن أتعاب المحاماة في هذه القضية، فقد طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم البينة على هذا الطلب حيث خلت أوراق الدعوى مما يثبت تحمل المدعية تكاليف هذه الدعوى من عقد محاماة أو غيره، وبما أن وكيلة المدعية قررت اكتفاءها دون تقديم البينة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب.

**لذلك حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المدعى عليها أمانة منطقة الرياض باستلام مشروع تنفيذ ساحات العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي في العقد رقم (١٠٥) وتاريخ ١٤٣٦/٥/٢٧هـ استلاماً نهائياً. ثانياً: الإفراج عن الضمان البنكي النهائي للعقد. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات.**

**والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.**

## مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

**حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.**